

MINUTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS

Uso interno. Minuta para conferência e ajuste pela Procuradoria/Assessoria Jurídica da Câmara Municipal e pela banca examinadora. Os campos entre colchetes [] devem ser preenchidos com os dados reais do processo. Não encaminhar sem antes cumprir as verificações do item "Checklist prévio".

CHECKLIST PRÉVIO (OBRIGATÓRIO ANTES DO ENVIO)

- ☒ **Confirmado:** os instrumentos aplicados foram o **TEACO-2** (Teste de Atenção Concentrada-2) e o **TEPIC-M-2** (Teste Pictórico de Memória-2). A grafia "TEPIE-MZ" do requerimento decorre de equívoco de transcrição — corrigir na resposta, sem censura à requerente.
 - ☐ Juntar **consulta ao SATEPSI/CFP** (print datado) comprovando parecer **favorável** vigente em **21/06/2026** para o TEACO-2 e para o TEPIC-M-2.
 - ☐ Juntar **ato de designação e qualificação da equipe** (nomes, CRM/CRP, áreas de atuação) — mínimo de 3 profissionais, de áreas distintas, um da medicina.
 - ☐ Obter **declaração técnica da banca** quanto ao caráter auxiliar, não eliminatório e não classificatório dos instrumentos, e quanto à natureza colegiada da conclusão.
 - ☐ Confirmar que o **protocolo foi padronizado** para todos os candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial.
 - ☐ Verificar a **cláusula do edital** que trata da Avaliação Biopsicossocial e transcrevê-la no item 1 da resposta.
 - ☐ Preparar os **documentos a serem entregues** (parecer, laudo, relatório psicológico, ata) e a via de acesso ao material técnico.
 - ☐ Observar o **prazo do art. 11 da LAI** — 20 dias, prorrogáveis por 10 mediante justificativa expressa.
-

MINUTA

Ofício nº /2026 — [Órgão]

Processo Administrativo nº

Concurso Público Câmara Municipal de Caraguatatuba nº 01/2025

Interessada: RENATA MIRANDA DA SILVA MARTINS — inscrição nº 19895984

Assunto: Resposta a requerimento de esclarecimentos sobre a Avaliação Biopsicossocial

Prezada Senhora,

Em atenção ao requerimento protocolado em [data], a Câmara Municipal de Caraguatatuba, em conjunto com a Fundação VUNESP, presta os esclarecimentos a seguir, item por item, ressaltando previamente que o pedido foi recebido como legítimo exercício do direito de petição e de acesso à informação (art. 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, e Lei nº 12.527/2011), e que esta Administração tem interesse igualmente legítimo na demonstração da regularidade, da transparência e da adequação técnica dos procedimentos adotados.

Esclarecimento preliminar: natureza e finalidade da Avaliação Biopsicossocial

A Avaliação Biopsicossocial prevista no item XXXX do Edital tem por finalidade **verificar o enquadramento do candidato na condição de pessoa com deficiência** e a **compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo**, nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 e do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.

Não se trata, portanto, de exame psicotécnico, de prova de aptidão, nem de etapa classificatória. Trata-se de procedimento de **caracterização da funcionalidade**, orientado pelo modelo biopsicossocial consagrado no art. 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), incorporada ao ordenamento brasileiro com status de emenda constitucional.

Por determinação legal expressa, esse modelo **não se esgota na dimensão médico-biológica**. Dispõe o **art. 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015** que a avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: *"I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III – a limitação no desempenho de atividades; e IV – a restrição de participação."*

Esse comando é expressamente incorporado ao regime dos concursos públicos pelo **art. 5º, §2º, V, do Decreto nº 9.508/2018** (com a redação do Decreto nº 12.533/2025), que determina que o parecer da equipe observe a avaliação *"nos termos da Lei nº 13.146/2015"*, além de considerar, no inciso II, *"a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo"*.

Item 1 — Fundamento legal, editalício e técnico da aplicação dos instrumentos psicológicos

Fundamento legal. A aplicação de instrumentos destinados à aferição de fatores psicológicos e de desempenho de atividades decorre diretamente de:

- Decreto nº 6.949/2009 (Convenção da ONU), art. 1º — modelo biopsicossocial;
- **Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º, incisos I, II e III** — dever legal de considerar fatores psicológicos e limitação no desempenho de atividades;
- **Decreto nº 9.508/2018, art. 5º, §2º, incisos II e V**, com a redação do Decreto nº 12.533/2025;
- **Lei nº 4.119/1962, art. 13, §1º** — a utilização de métodos e técnicas psicológicas é função privativa do psicólogo, profissional integrante da equipe multiprofissional;
- **Resolução CFP nº 31/2022** — impõe ao psicólogo a utilização exclusiva de instrumentos com parecer favorável no SATEPSI e a observância rigorosa do manual técnico aprovado.

Fundamento editalício. O Edital, ao prever a Avaliação Biopsicossocial com remissão ao art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 e à Lei nº 13.146/2015 [transcrever a cláusula], incorpora ao certame o conteúdo material dessas normas — entre o qual está o dever de avaliar os fatores psicológicos e a limitação no desempenho de atividades.

A escolha do instrumento específico é **ato técnico privativo do profissional de Psicologia**, vinculado ao construto a ser mensurado e ao status do teste no SATEPSI na data da aplicação. Sua enumeração prévia em edital não é exigida pela legislação e, ademais, comprometeria a validade dos instrumentos, que pressupõem desconhecimento prévio do conteúdo pelo avaliado.

Fundamento técnico. Esclarece-se, preliminarmente, que os instrumentos aplicados foram o **TEACO-2** e o **TEPIC-M-2** — este último referido no requerimento como "TEPIE-MZ". Ambos são testes psicológicos padronizados, com normas brasileiras e **parecer favorável vigente no SATEPSI**, conforme documentação anexa:

- **TEACO-2 — Teste de Atenção Concentrada-2** — avalia **atenção concentrada**, correspondente aos códigos **b140** (funções da atenção) e **d160** (concentrar a atenção) da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF/OMS). Parecer favorável no SATEPSI, com normatização válida até **18/11/2037**;
- **TEPIC-M-2 — Teste Pictórico de Memória-2** — avalia **memória visual de curto prazo**, correspondente aos códigos **b144** (funções da memória) e **b164** (funções cognitivas superiores) da CIF. Parecer favorável no SATEPSI, com tabelas normativas construídas a partir de mais de 15 mil participantes das cinco regiões do Brasil.

Registre-se que ambos os instrumentos correspondem às **edições vigentes e renormalizadas**. A versão anterior do Teste Pictórico de Memória (TEPIC-M, 2007) encontra-se com parecer desfavorável no SATEPSI desde 03/08/2022, por vencimento dos estudos de normatização, e **não foi utilizada nesta avaliação**. A seleção dos instrumentos observou, portanto, rigorosamente o disposto na Resolução CFP nº 31/2022, que veda ao psicólogo a utilização de testes com parecer desfavorável ou não avaliados.

Registre-se que os domínios aferidos por esses instrumentos integram o **Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBrM)** — instrumento nacional de referência da avaliação biopsicossocial da deficiência, consolidado no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto nº 11.487/2023 —, que avalia, no domínio "Aprendizagem e aplicação do conhecimento", a atividade **d160 — "concentrar intencionalmente a atenção em estímulos específicos, desligando-se dos fatores que distraem"**, entre outras atividades de leitura, escrita e resolução de problemas.

Ambos os instrumentos são de aplicação breve e não invasiva, integralmente compatíveis com a condição de usuária de cadeira de rodas, não demandando mobilidade de membros inferiores nem transferência postural.

Item 2 — Finalidade específica dos instrumentos na verificação da condição de pessoa com deficiência e da compatibilidade com o cargo

Os instrumentos tiveram por finalidade:

(i) Delimitar com precisão a natureza e a extensão do impedimento. A caracterização da deficiência, no modelo biopsicossocial, exige identificar quais funções estão comprometidas e quais estão preservadas. A aferição objetiva dos domínios de atenção e memória permitiu confirmar que o impedimento se situa nas **funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento** e na **mobilidade** (d410–d489 da CIF), **sem extensão aos domínios cognitivos**.

(ii) Documentar objetivamente a compatibilidade com as tarefas essenciais do cargo. O art. 5º, §2º, II, do Decreto nº 9.508/2018 impõe que o parecer observe a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo. As atribuições do cargo de Oficial Legislativo — redação, revisão e conferência de textos, elaboração de atas, controle de prazos e de tramitação, manuseio simultâneo de processos — apoiam-se em atenção sustentada, memória operacional e leitura/escrita aplicadas. A mensuração objetiva desses domínios permitiu à equipe fundamentar tecnicamente o juízo de compatibilidade.

(iii) Subsidiar a identificação de barreiras e de adaptações razoáveis no ambiente de trabalho, nos termos do art. 5º, §1º e §2º, incisos III e IV, do Decreto nº 9.508/2018 e dos arts. 3º e 37 da Lei nº 13.146/2015.

Esclarece-se expressamente que os instrumentos **não se destinaram a aferir aptidão para o cargo**, finalidade que caracterizaria exame psicotécnico — instituto distinto, não previsto nem realizado neste certame.

Item 3 — Influência dos resultados na conclusão da equipe multiprofissional

Os resultados dos instrumentos integraram o conjunto de elementos técnicos examinados pela equipe, na condição de **subsídio auxiliar de caracterização da funcionalidade**, ao lado da anamnese, do exame clínico, da análise da documentação médica apresentada e da análise das atribuições do cargo.

Esclarece-se que:

- os resultados **não constituíram critério autônomo de decisão**;
- **não houve pontuação mínima, nota de corte ou efeito eliminatório ou classificatório** vinculado a esses instrumentos;
- a conclusão da equipe é **colegiada e interdisciplinar**, na forma do art. 5º do Decreto nº 9.508/2018, não decorrendo isoladamente de qualquer de seus componentes.

No caso concreto da requerente, **[preencher com a leitura efetiva dos resultados — p. ex.: os resultados obtidos situaram-se dentro dos parâmetros normativos de referência dos respectivos manuais técnicos, corroborando a preservação dos domínios de atenção e memória e, por consequência, fundamentando o reconhecimento da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo]**.

Item 4 — Acesso à íntegra da Avaliação Biopsicossocial

O pedido é **deferido**, nos seguintes termos:

(a) Documentos disponibilizados diretamente à requerente, anexos a este ofício [ou disponíveis para retirada em [local/prazo]]:

- parecer conclusivo da equipe multiprofissional e interdisciplinar, com respectiva fundamentação;
- laudo/relatório médico produzido na avaliação;
- relatório psicológico elaborado nos termos da Resolução CFP nº 06/2019;
- ata/registro da reunião deliberativa da equipe;
- identificação nominal e profissional dos avaliadores.

Fundamento: arts. 7º e 31 da Lei nº 12.527/2011; art. 18, II, da Lei nº 13.709/2018; Resolução CFP nº 06/2019.

(b) Material técnico dos testes (folhas de resposta, protocolos, crivos de correção e cadernos de aplicação): por força do art. [redacted] da **Resolução CFP nº 31/2022**, que determina o arquivamento desse material em pasta de acesso exclusivo do psicólogo, e em razão da necessidade de preservação da validade dos instrumentos para a coletividade de avaliados, o acesso é assegurado mediante **entrega a psicólogo(a) regularmente inscrito(a) no Conselho Regional de Psicologia indicado(a) pela requerente**, mediante identificação e termo de responsabilidade.

(c) Entrevista devolutiva. Independentemente do disposto na alínea "b", esta Administração **coloca à disposição da requerente entrevista devolutiva** com a psicóloga responsável pela aplicação, para apresentação e explicação dos resultados obtidos, em data a ser agendada mediante manifestação de interesse. A oferta atende ao dever de informação previsto no Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 10/2005).

Item 5 — Composição da equipe multiprofissional e interdisciplinar

A equipe responsável pela avaliação da requerente e pela emissão do parecer conclusivo foi composta por **[nº] profissionais**, atendendo integralmente ao art. 5º, caput, do Decreto nº 9.508/2018 — que exige três profissionais capacitados, de diferentes áreas de conhecimento, atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir, sendo um deles necessariamente da área médica:

Nome	Formação/Especialidade	Registro profissional	Atuação na avaliação
[redacted]	Medicina — [especialidade]	CRM [redacted]	[redacted]
[redacted]	Psicologia	CRP [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Esclarece-se que a exigência legal refere-se à composição da **equipe emissora do parecer**, que atua de forma interdisciplinar e colegiada, não implicando necessariamente atendimento presencial simultâneo de todos os integrantes a cada candidato. [Ajustar conforme a dinâmica efetivamente adotada.]

Documentação comprobatória em anexo.

Item 6 — Aplicação dos instrumentos aos candidatos da ampla concorrência

Não. Os candidatos da ampla concorrência **não são submetidos à Avaliação Biopsicossocial**, e por consequência não lhes são aplicados os instrumentos mencionados.

A razão é a finalidade legal específica dessa etapa: verificar o **enquadramento na condição de pessoa com deficiência** para fins de fruição da reserva de vagas e a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo (art. 5º do Decreto nº 9.508/2018 c/c art. 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015). O candidato da ampla concorrência não pleiteia a reserva e, portanto, não tem enquadramento a ser verificado.

Essa diferença procedimental **não configura tratamento discriminatório**, sendo decorrência necessária da política de ação afirmativa e expressamente ressalvada pelo **art. 5.4 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** (Decreto nº 6.949/2009): *"as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a igualdade de fato das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias"*.

Dentro do universo dos candidatos submetidos à Avaliação Biopsicossocial, a isonomia foi rigorosamente observada mediante **aplicação padronizada do mesmo protocolo a todos**, sem distinção por tipo de deficiência declarada — providência que, precisamente, previne juízos presuntivos e vieses de avaliação.

[Se aplicável: *Registre-se que o exame médico admissional previsto no item do Edital, ao qual se submetem todos os candidatos aprovados, constitui procedimento distinto, com fundamento e finalidade próprios (saúde ocupacional), não se confundindo com a Avaliação Biopsicossocial.*]

Considerações finais

Quanto aos registros audiovisuais mencionados pela requerente, esta Administração informa que eventual apresentação poderá ser feita nos autos do processo administrativo. Solicita-se, contudo, a especial atenção da requerente para o fato de que o conteúdo dos instrumentos psicológicos — estímulos, itens, cadernos e crivos de correção — constitui **material técnico de circulação restrita**, protegido pela Resolução CFP nº 31/2022 e por direitos autorais, e que sua divulgação pública compromete a validade do instrumento para todos os candidatos avaliados, presentes e futuros. A tramitação restrita atende, assim, tanto ao interesse público quanto ao próprio interesse da requerente na apuração dos fatos.

Esta Administração reitera seu compromisso com a transparência, a isonomia e a adequação técnica dos procedimentos adotados na política de reserva de vagas para pessoas com deficiência, e coloca-se à disposição para os esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

[Nome]

[Cargo] — Câmara Municipal de Caraguatatuba

[Nome]

[Cargo] — Fundação VUNESP

Anexos:

1. Parecer conclusivo da equipe multiprofissional e interdisciplinar
 2. Laudo/relatório médico
 3. Relatório psicológico (Resolução CFP nº 06/2019)
 4. Ata da reunião deliberativa da equipe
 5. Ato de designação e qualificação profissional dos integrantes da equipe
 6. Consulta ao SATEPSI/CFP — status dos instrumentos em 21/06/2026
 7. Cláusula editalícia da Avaliação Biopsicossocial
 8. Matriz de correlação instrumento × domínio CIF × fundamento legal
-

ANEXO — MATRIZ DE CORRELAÇÃO (PARA JUNTADA)

Instrumento	Construto	CIF — Funções do corpo	CIF — Atividades e Participação	Fundamento legal
TEACO-2 — Teste de Atenção Concentrada-2	Atenção concentrada	b140 (b1400, b1401, b1402)	d160, d210, d220, d240	LBi art. 2º, §1º, I, II e III; Dec. 9.508/2018 art. 5º, §2º, II e V
TEPIC-M-2 — Teste Pictórico de Memória-2	Memória visual de curto prazo	b144 (b1440, b1442), b164	d155, d166, d170, d175, d177	LBi art. 2º, §1º, I, II e III; Dec. 9.508/2018 art. 5º, §2º, II e V

Correspondência com o instrumento nacional de referência (IFBrM): domínios "Aprendizagem e aplicação do conhecimento" (inclui d160) e "Tarefas e demandas gerais".